

1501328-85.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... o reconhecendo. Já foi condenado por tráfico, roubo e porte de arma. Estudou até o primeiro colegial. Trabalhava como mecânico. As câmeras do hospital mostram sua saída do trabalho.

Como visto, a negativa do acusado restou isolada no contexto probatório, sequer sendo amparada pelos relatos das testemunhas arroladas pela defesa.

Na hipótese, o ofendido narrou com riqueza de detalhes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501328-85.2021.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501328-85.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2157729/2021 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 18434576 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2005/21/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2005/2021 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2157729 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO OLIVEIRA BACCO

Réu Preso

Juíza de Direito: Drª. Sirley Claus Prado Tonello

Vistos.

LEANDRO OLIVEIRA BACCO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 10 de junho de 2021, por volta das 16:50, na Rodovia Presidente Dutra, divisa com Guarulhos, nesta cidade e comarca de São Paulo/Capital, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima Luciano Souza Paula, subtraíram, para eles, o caminhão I/M.BENZ 314 CDISTREET C placas GBX7E34, contendo a carga CABO CONTROLE SO-M. 750 V 10X1, 5 - E-MAIL MARCO, pertencentes à empresa Fuji Cabos Condutores Elétricos Ltda.

O acusado foi preso em flagrante delito aos 11 de junho de 2021. Na mesma data, a prisão foi convertida em preventiva em decisão de fls. 59/62.

A denúncia foi recebida em 07 de julho de 2021, oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva do acusado (fls. 88/89).

O acusado foi citado (fl. 97) e apresentou resposta à acusação (fl.100).

O recebimento da denúncia foi mantido às fls. 102/104.

Após disponibilização do Deecrim, foi designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 02 de setembro de 2021 (fl. 106), ocasião em que foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns, tendo a Defesa pleiteado a oitiva de duas testemunhas (fls. 134/135).

Em nova audiência, as duas testemunhas foram ouvidas e o réu foi interrogado ao final (fls.156/157). Na mesma ocasião, a defesa requereu a expedição de ofício ao Hospital Maternidade 8 de Maio, a fim de obter imagens das câmeras de segurança, o que foi deferido.

O ofício foi devidamente atendido em fls. 162.

Encerrada a instrução, em memoriais, o representante do Ministério Público, entendendo comprovados os fatos descritos na denúncia, pugnou pela procedência da ação penal e pela fixação das penas acima do mínimo legal, considerando-se as circunstâncias do delito e antecedentes do réu (fls.173/185).

A Defesa pugnou pela absolvição, a alegar a inconsistência e insuficiência da prova acusatória, especialmente em razão da irregularidade do reconhecimento feito em sede policial. Argumentou ter apresentado prova testemunhal de que o réu estava trabalhando no momento do crime, e saíra do trabalho para ajudar uma pessoa de alcunha "Alemão", não podendo tê-lo praticado. Subsidiariamente, requereu: a fixação da pena base no mínimo legal, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, diante da ausência de apreensão do artefato, a aplicação do artigo 68, paragrafo único do Código Penal, afastando-se o aumento cumulativo da pena em razão da existência de duas majorantes, e a fixação de regime diverso do fechado para cumprimento da reprimenda (fls.190/213).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva dos crimes encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 07/11, pelo auto de exibição de fl. 19, bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria igualmente é certa e pode ser comprovada pelo reconhecimento realizado na fase policial (fl. 15), ratificado em juízo, pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), bem como pela prova oral produzida.

A vítima Luciano Souza Paula reconheceu o réu presente em audiência, foi ele que tomou a direção do veículo da empresa, que no momento dos fatos era conduzido pela vítima. Disse que estava fazendo uma entrega, quando um carro se aproximou e disse que sua placa estava caída. Ele parou no acostamento e foi abordado por 2 indivíduos, dizendo que era um assalto. O réu hoje reconhecido tomou a direção do veículo e mandou a vítima ir para o banco do passageiro. O outro indivíduo entrou atrás. Rodaram por 10 a 15 minutos no veículo Sprint, e depois foi transferido para um veículo Celta, onde permaneceram rodando com ele por bastante tempo, até pararem no estacionamento do mercado Assaí. A ação toda durou cerca de 4 horas, durante 1 hora permaneceram no estacionamento do mercado. O réu que hoje reconhece estava sem máscara no momento da abordagem, de "cara limpa". Na delegacia de polícia apenas o réu lhe foi mostrado, ao lado dele havia uma pessoa que parecia ser um funcionário da delegacia.

A testemunha José Marques disse que foi informado, via COPOM, de que havia um veículo trafegando pela avenida Sapopemba, com indicação de roubo. A notificação à polícia foi feita pelo proprietário de empresa, que o estava rastreando pelo GPS, tendo estranhado a falta de contato do motorista. Abordado o veículo, o réu inicialmente negou, disse que o veículo era de um amigo. Depois acabou contando que realmente era um B0, e que havia outro veículo acompanhando, e que os comparsas

estariam com a vítima.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar João Marques da Silva. Disse que estava em patrulhamento de rotina pela avenida Sapopemba quando recebeu notícia de roubo de veículo em andamento. Nesse momento, o veículo passou pela viatura e foi possível a abordagem. Indagado, o réu confessou informalmente o roubo e informou que o proprietário do veículo estava com outros dois comparsas. Inicialmente o acusado alegou que o veículo era emprestado e somente depois admitiu o roubo.

A testemunha Eder Batista Bacco é primo do réu. Disse que no dia dos fatos ele permaneceu na casa dele entre 8h30min e 14h, trabalhando. A testemunha disse que saiu pela manhã para buscar material e quando retornou, próximo do horário do almoço, viu que o réu permanecia no local trabalhando. Depois parou um carro por volta das 14 horas e pediu pra chamar o réu. Ele entrou no carro e depois não o viu mais. Não se recorda do modelo do veículo, apenas que era um veículo prata. A noite, soube que ele tinha sido preso.

A testemunha Willian Piva Dias Fidêncio disse que conhece o réu do bairro onde moram e passaram a trabalhar juntos com o Eder. No dia em que o réu foi preso, disse que o viu no trabalho às 9h da manhã. Em seguida, a testemunha saiu com Eder e o réu ficou ali trabalhando. Depois voltaram no horário do almoço e, por volta de 14h, alguém chegou para chamar o acusado e o réu saiu e não voltou mais. Disse que não sabe quem chamou pelo réu e que a pessoa foi atendida pelo Eder. Depois ficou sabendo que ele foi preso. Desconhece detalhes sobre a vida do acusado.

Em sede policial o acusado Leandro permaneceu em silêncio (fl. 17).

Ouvido em Juízo, o réu negou a acusação. Disse que no dia dos fatos foi procurado por pessoa de alcunha Alemão, que conheceu na colônia, enquanto cumpria pena. Não sabe o nome dele ao certo e não tem qualquer contato. Relatou que o indivíduo pediu que ele conduzisse o veículo até a cidade de Mauá. Disse que perguntou se era produto de crime, o que foi negado por Alemão. Como devia favores ao conhecido desde o tempo em que cumpriram pena juntos, decidiu conduzir o veículo. Disse que receberia de R\$ 500,00 a R\$1.000,00 para conduzir o carro. Durante o percurso foi parado por uma viatura policial e inicialmente alegou que o carro era emprestado. Ao tomar conhecimento que o carro era produto de roubo, informou que estava apenas seguindo o veículo prata de seu conhecido Alemão. Não sabe dizer o motivo pelo qual a vítima o reconheceu, acredita que tenha sido induzida pelos policiais. Alegou que na delegacia, no primeiro momento, ouviu a vítima dizer que não era ele. Depois a vítima acabou o reconhecendo. Já foi condenado por tráfico, roubo e porte de arma. Estudou até o primeiro colegial. Trabalhava como mecânico. As câmeras do hospital mostram sua saída do trabalho.

Como visto, a negativa do acusado restou isolada no contexto probatório, sequer sendo amparada pelos relatos das testemunhas arroladas pela defesa.

Na hipótese, o ofendido narrou com riqueza de detalhes que trafegava pela Rodovia Presidente Dutra quando indivíduos se aproximaram do caminhão que ele dirigia e disseram que a placa estava caindo, induzindo-o a estacionar o veículo. Em seguida, os agentes se aproximaram armados e anunciaram o roubo, obrigando a vítima a se sentar no banco do passageiro.

A vítima afirmou que o acusado Leandro, que também estava armado, assumiu a direção do veículo enquanto os demais roubadores a mantinham sob domínio. Após, os agentes transferiram a vítima do caminhão para um carro que estava sendo utilizado na empreitada criminosa, onde também foi mantida sob domínio de outros indivíduos.

Diante do contexto e das provas amealhadas aos autos, imperiosa a condenação, já que absolutamente seguro o relato da vítima, que reconheceu o réu em sede policial, ratificando em Juízo o reconhecimento, sem sombra de dúvidas. Somam-se a isso os firmes depoimentos dos policiais, que noticiaram ter o réu sido surpreendido em plena condução do veículo roubado.

Nesse passo, havendo outros elementos a corroborarem a autoria imputada ao réu, descabido o argumento de nulidade do reconhecimento do réu efetuado pela vítima, sob alegação de que na fase policial não tenha se revestido por completo da formalidade legal, até porque tal aspecto nem mesmo restou evidenciado nos autos. Nesse sentido:

"(...)No ponto, não prospera a eiva apontada pela defesa, no sentido de que o reconhecimento não obedeceu ao rito do art. 226 do Código de Processo Penal. O citado dispositivo determina expressamente que aquelas solenidades deverão ser observadas "se possível". Assim, eventual descumprimento de formalidade não tem o condão de anular a prova realizada que, in casu, é amplamente desfavorável ao apelante (...)" (TJSP, Apelação Criminal nº0110527-78.2014.8.26.0050, 4ª Câmara de Direito Criminal, Des. Rel. CAMILO LÉLLIS, j.28/08/2018).

E não é demais ressaltar que, nos crimes de roubo, como assentado na jurisprudência, de grande valia a palavra da vítima, que, descompromissada, visa somente ao esclarecimento do crime. Neste sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo: "Nada há nos autos a indicar que a vítima tivesse qualquer razão ou motivo lógico para atribuir falsamente ao réu a autoria dos fatos. A palavra da vítima, no caso, assume papel preponderante e goza da presunção da veracidade, assumindo especial relevância no deslinde da controvérsia, merecendo total crédito, não sendo crível que alguém incrimine inocente que não conhece e sem motivos, daí porque os seus relatos merecem todo o crédito, porque não teriam elas qualquer proveito em mentir. Conforme sabido, a palavra da vítima tem relevo especial em delitos contra o patrimônio." (Apelação Criminal, nº 0007991-78.2002.8.26.0609, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 26/03/14).

Ressalte-se, ainda, que não há prova alguma de que tenha sido a vontade do ofendido influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade, e não se vislumbra nos autos nenhum contraindício que ponha em dúvida a sinceridade dos seus relatos, que se apresentaram em conformidade com os demais elementos de prova.

Descabida, pois a a assertiva da defesa no sentido de que o abalo emocional sofrido pela vítima prejudica a fidelidade de suas narrativas, e que o reconhecimento realizado em Juízo, sob o crivo do contraditório, decorreria de seu sugestionamento em razão do ato realizado em sede policial. Na hipótese, foram apresentadas imagens do réu em audiência distintas daquelas apresentadas na fase policial, e ao lado de outros indivíduos com feições bastante similares à dele. Ainda assim, a vítima apresentou segurança quanto à indicação do acusado, descrevendo pormenorizadamente sua ação.

Ressalte-se, mais uma vez, que não se trata de condenação fundamentada apenas no reconhecimento pessoal do réu, pela vítima. Na hipótese dos autos, diversamente do alegado pela Defesa, o réu foi, sim, surpreendido pelos policiais na posse do veículo da vítima, justificando que o estava conduzindo a pedido de pessoa que conhecia apenas por apelido.

Destaque-se, ainda, que os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa são insuficientes para abalar a credibilidade da narrativa da vítima e das testemunhas de acusação. Primeiro, porque não se trata de testemunhas isentas, sendo uma delas prima do réu e outra conhecida de longa data, evidenciando-se a intenção de favorecê-lo. Ademais, os relatos trazidos por tais pessoas sobre a rotina do réu no dia dos fatos não são incompatíveis com a prática delitativa, visto que a abordagem da vítima ocorreu no final da tarde, período distinto daquele no qual o réu foi visto na companhia das testemunhas.

É desse contexto que se mostra imperiosa a condenação, evidenciando-se também a presença da qualificadora referente ao concurso de agentes. Verificou-se do depoimento firme e coeso da vítima, atrelado ao depoimento dos policiais, que ele agiu conjuntamente com outros indivíduos, não identificados, cada um exercendo uma tarefa na execução das subtrações.

Devidamente comprovado, ainda, o aumento relativo à restrição de liberdade da vítima, que narrou ter sido mantida sob o domínio dos roubadores, armados, por período bastante considerável.

Todavia, em que pese a vítima tenha sido enfática quanto ao emprego de arma de fogo pelo acusado, merece ser afastada tal causa de aumento de pena, pois a falta de apreensão impede a constatação acerca do potencial lesivo dos artefatos. Vale dizer, as armas poderiam até mesmo ser simulacros, o que de plano impediria a majoração da pena. No entanto, ainda que ineficaz para a configuração da causa de aumento de pena, o fato de ter o réu utilizado arma para a prática do delito será

levado em conta na primeira fase da fixação da pena, pois se trata de circunstância que facilitou a prática do crime, à medida que infundiu na vítima maior temor. Assim, por todo o exposto, diante da robusta prova amealhada sob o crivo do contraditório, restou demonstrado que o acusado cometeu o crime de roubo que lhe foi imputados na peça acusatória, com a ressalva do afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

Evidenciada, portanto, a prática do delito de roubo passo à dosimetria das penas.

Observados os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, anoto que a circunstância de ter o réu utilizado arma para a prática do delito de roubo gerou maior intimidação à vítima. Ademais, o réu ostenta condenações anteriores transitadas em julgado, devendo-se considerar merecer maior censurabilidade a conduta daquele que demonstrou absoluto descaso com as regras de convívio social. E aqui sequer há se considerar a configuração de bis in idem, pois uma das condenações servirá à prova da reincidência (processo nº 0058931-55.2014.8.26.0050), enquanto que as demais configuram antecedentes criminais desfavoráveis do artigo 59 do Código Penal. Assim, por tais razões, justifica-se a elevação da pena-base em 1/5, ora fixada em 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. Presente contudo a agravante da reincidência específica (fl. 48 - processo nº 0058931-55.2014.8.26.0050), razão pela qual aumento a pena em 1/6 totalizando 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Presentes as causas de aumento do §2º do artigo 157, incisos II e V, aumento a pena aplicada em 3/8, resultando em 07 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão e 19 dias-multa. Justifico o aumento em fração superior ao mínimo legalmente previsto em razão da maior gravidade concreta da conduta dos agentes, que em razão da superioridade numérica e restrição da liberdade da vítima, majoraram o trauma por ela sofrido. Não é o caso, portanto, de aplicação do aumento mínimo, com fundamento no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, consoante pleiteado pela defesa, pois haveria lesão ao princípio da individualização de pena. Nesse sentido:

"Em matéria de causas de aumento da pena cominada ao roubo, para que não se equáilizem situações desiguais, o menor coeficiente de aumento (1/3) deve reservar-se à hipótese de unicidade, adotando-se números fracionários mais significativos e adequados, até metade, nos casos de pluralidade. (Apelações no 1.032.533/5, 1.032.911/1, 1.033.395/2, 1034.383/1, 1.036.617/0, 1.037.135/7, 1.041.935/4, 1.049.733/0, 1.052.075/2, 1.052.345/6 e 1.057.023/8). Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que, "no que diz respeito ao concurso de causas de aumento de pena, variando a fixação deste de 1/3 a metade, e havendo duas causas concorrentes, há, sem dúvida, maior grau de reprovabilidade da conduta do agente, razão por que é mais correta a corrente doutrinária que sustenta que, nesse caso, ambas devam ser consideradas para a fixação do aumento além do limite mínimo". (Habeas Corpus no 70.900-1 - SP, Min. Moreira Alves, Relator).

"O aumento acima de 1/3 sobre a pena-base em virtude da concorrência de duas qualificadoras (concurso de duas ou mais pessoas e uso de arma de fogo) não se revela injustificado, conforme precedente de ambas as Turmas desta Corte". (STF, HC no 76.405-1-SP, 1ª Turma, Rel. : Min. Moreira Alves). Nesta Câmara adota-se a seguinte escala de aumento:

Número de qualificadoras

Coeficiente de aumento

01 (uma)

1/3 (8/24)

02 (duas)

3/8 (9/24)

03 (três)

5/12 (10/24)

04 (quatro)

11/24

05 (cinco)

½ (12/24)

Não havendo outras causas modificativas, torno definitiva a pena acima. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para, CONDENAR o réu LEANDRO OLIVEIRA BACCO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 157, §2º, incisos II e V do Código Penal à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, no mínimo legal.

Ausentes os requisitos legais, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por outra espécie de pena, em respeito ao disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando que responde presos à imputação e agora condenados a regime mais severo.

Transitada em julgado esta decisão, expeçam-se o necessário ao cumprimento das penas.

Custas na forma da lei.

Nos termos do art. 201, §2º do Código de Processo Penal, intime-se a vítima do teor dessa sentença.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA